



PUTUSAN

Nomor 262/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SUYANTO AMDI, Warga Negara : Indonesia, NIK 1205121209870002, Lahir di Balai Gajah, tanggal 12 September 1987, jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Pekerja PT Bahruny, beralamat di Dusun IV Mulia Desa Padang Tualang, Kecamatan PD. Tualang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. NINING SUGANTI, S.H., 2. HENDRA SUSANTO, S.H., 3. SISKI FARISNA, S.H., 4. MELIANA, S.H.**, adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **Lembaga Bantuan Hukum Dan Pembela Hak Asasi Manusia Bonum Communae (LBH & PHAM INDONESIA BONUM COMMUNAE) Cabang Kabupaten Langkat**, yang beralamat di Dusun Mulya Bakti Pasar 3 Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2025, sebagai **Penggugat;**

lawan

PT BAHRUNY, berkedudukan di Jalan Putri Hijau Dalam No. 4 C-G Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili oleh **Saifan Sofyan** sebagai **Direktur PT Bahruny** berdasarkan Akta Notaris No. 6 tanggal 24 Juni 2025, mengenai Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT Bahruny, yang dibuat dihadapan Notaris Novia Kosim, S.H., M.Kn, Notaris di Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. ANWAR EFFENDI, S.H.I.,**

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan No. 262/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DEBI HENDRA, 3. SYLVINA ANGGITA, 4. IQBAL BESARINGGA, 5. LINDA LOVITA, Adalah Advokat/Legal/HRD Departemen yang berkantor dan beralamat di Jalan Putri Hijau No. 4C-G, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus No. 575/BRN/XII/2025, tanggal 17 Desember 2025, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 Desember 2025, yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Desember 2025, dalam Register Nomor: 262/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, sebagai berikut:

- 1) Bahwa Tergugat adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang usaha Perkebunan Kelapa Sawit;
- 2) Bahwa Penggugat adalah pekerja Tergugat sejak 1 Mei 2006 dengan posisi kerja sebagai Kernet Mobil Dam Truk Angkut buah kelapa sawit hasil Panen milik Tergugat, diperusahaan perkebunan kelapa sawit milik Tergugat yang bertempat usaha di Desa Kwala Pesilam, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
- 3) Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, Penggugat mengalami perubahan posisi kerja menjadi Supir Dam Truk Angkut buah kelapa sawit, dan pada Desember 2023 posisi kerja Penggugat dirubah menjadi Security;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan No. 262/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bahwa ditempat kerja Tergugat, buah kelapa sawit hasil panen diangkut dengan menggunakan Mobil Dam Truk;

5) Bahwa oleh karena itu dengan mengacu kepada Penjelasan Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam ayat ini adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman”.

maka pekerjaan Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat tetap sejak Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat;

6) Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan jenis pekerjaan Penggugat diperusahaan Tergugat adalah pekerjaan yang bersifat tetap sejak 1 Mei 2006;

7) Bahwa berdasarkan Pasal 59 Ayat (2) jo. Ayat (7) Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, serta mengacu kepada jenis pekerjaan Penggugat yang bersifat tetap sejak Penggugat pertama sekali bekerja pada 1 Mei 2006, maka bentuk perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak Penggugat bekerja pada 1 Mei 2006 adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;

8) Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan bentuk perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak Penggugat pertama sekali bekerja dengan Tergugat pada 1 Mei 2006;

9) Bahwa pada tanggal 20 Januari 2024, Tergugat memutus hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat atas tuduhan Penggugat terlibat dalam pencurian buah sawit yang terjadi di perusahaan Tergugat;

10) Bahwa pada kenyataan nya, tidak ada satu putusan pengadilan pidana pun yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan Penggugat terbukti melakukan perbuatan pencurian tersebut;

11) Bahwa didalam Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) Amandemen ke-4 telah tegas menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum;

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan No. 262/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Bahwa negara hukum adalah negara yang dalam setiap tindakannya dilakukan dengan didasarkan kepada hukum;
- 13) Bahwa oleh karena sudah ditetapkan agar segala sesuatu nya dilakukan dengan berdasarkan hukum, maka jika seseorang hendak dikatakan melakukan pencurian, harus terlebih dahulu ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan seseorang tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian, dimana hal ini merupakan penerapan dari pada Azas Hukum Praduga Tak Bersalah (*presumption of innocence*);
- 14) Bahwa oleh karena Penggugat di putus hubungan kerjanya oleh Tergugat dengan tanpa adanya putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat terbukti melakukan tindak pidana pencurian, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat Tidak Sah berdasarkan hukum;
- 15) Bahwa Penggugat sudah pernah menjelaskan bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah terlibat dalam pencurian yang dimaksud diatas oleh Tergugat;
- 16) Bahwa ternyata Tergugat tetap saja menganggap dugaan nya tersebut benar dan selanjutnya menyuruh Penggugat untuk memilih mengundurkan diri atau dilaporkan ke Polisi;
- 17) Bahwa oleh karena pengetahuan hukum yang terbatas, selanjutnya dengan dibawah tekanan Penggugat menandatangani surat pengunduran diri;
- 18) Bahwa oleh karena itu, selanjutnya Penggugat melakukan proses perundingan Bipartit hingga Tripartit sebagai akibat dari gagalnya perundingan bipartite;
- 19) Bahwa oleh karena gagalnya perundingan Tripartit antara Penggugat dengan Tergugat maka Mediator menerbitkan Anjuran berdasarkan Surat No. 500.15.15-2.960.3/DISNAKER/2024 tertanggal 13 November 2024 perihal Anjuran;
- 20) Bahwa Penggugat menolak isi daripada Anjuran tersebut diatas dan selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan;
- 21) Bahwa oleh karena surat pengunduran diri yang dibuat oleh Penggugat dibuat dengan dibawah tekanan dan dibuat dalam keterbatasan kemampuan

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan No. 262/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk menganalisa masalahnya serta hukum yang berlaku, serta dibuat dengan dasar tuduhan yang belum memiliki putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan batal surat pengunduran diri yang dibuat oleh Penggugat;

22) Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja yang dialami oleh Penggugat tidak sah, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat diposisi kerja semula sebagai Security;

23) Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, pada bagian Rumusan Hukum Kamar Perdata bagian Perdata Khusus huruf "f" disebutkan upah proses dalam suatu proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah sebesar 6 x upah sebulan;

24) Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Penggugat berhak atas upah proses sebesar 6 bulan upah;

25) Bahwa oleh karena Upah Minimum Kabupaten Langkat Tahun 2024 adalah sebesar Rp.2.943.343,- dan Penggugat berhak atas upah proses sebesar 6 bulan upah, maka Tergugat wajib memberikan upah proses terhadap Penggugat sebesar Rp.2.943.343,- x 6 = Rp.17.660.058,- (*tujuh belas juta enam ratus enam puluh ribu lima puluh delapan rupiah*);

26) Bahwa berdasarkan perhitungan diatas, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan hak Penggugat atas upah proses selama 6 bulan upah adalah sebesar Rp.17.660.058,- (*tujuh belas juta enam ratus enam puluh ribu lima puluh delapan rupiah*);

27) Bahwa oleh karena itu, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses terhadap Penggugat sebesar Rp.17.660.058,- (*Tujuh belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus sepuluh rupiah*);

28) Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat berdasar dan agar gugatan Penggugat tidak menjadi hampa karena beralihnya aset Tergugat

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan No. 262/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak lain selama proses persidangan, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas Perkebunan Kelapa Sawit milik Tergugat yang terletak di Desa Kwala Besilam, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;

29) Bahwa agar Tergugat segera membayar hak Penggugat ketika putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menetapkan uang paksa (*dwangsom*) atas sehari keterlambatan pembayaran hak Penggugat oleh Tergugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*);

PETITUM

Majelis Hakim Yang Mulia, berdasarkan seluruh uraian diatas Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia membuat putusan atas gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan jenis pekerjaan Penggugat diperusahaan Tergugat adalah pekerjaan yang bersifat tetap sejak 1 Mei 2006;
- 3) Menyatakan bentuk perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak Penggugat pertama sekali bekerja dengan Tergugat pada 1 Mei 2006;
- 4) Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat Tidak Sah berdasarkan hukum;
- 5) Menyatakan batal surat pengunduran diri yang dibuat oleh Penggugat;
- 6) Memerintakan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat diposisi kerja semula sebagai Security;
- 7) Menyatakan Penggugat berhak atas upah proses sebesar 6 bulan upah;
- 8) Menyatakan hak Penggugat atas upah proses selama 6 bulan upah adalah sebesar Rp.17.660.058,- (*tujuh belas juta enam ratus enam puluh ribu lima puluh delapan rupiah*);
- 9) Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses terhadap Penggugat sebesar Rp.17.660.058,- (*tujuh belas juta enam ratus enam puluh ribu lima puluh delapan rupiah*);

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan No. 262/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas Perkebunan Kelapa Sawit milik Tergugat yang terletak di Desa Kwala Besilam, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;

11) Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) atas sehari keterlambatan pembayaran hak Penggugat oleh Tergugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya masing-masing sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara, namun para pihak berketetapan untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang bahwa kepada para pihak dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan para pihak menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik (*e-court*);

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dimana Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi surat gugatannya tanpa ada perbaikan maupun perubahan, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*) , Daluwarsa dan Prematur;

1. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat adalah kurang syarat dan cacat formil, hal ini disandarkan kepada tidak disertainya risalah penyelesaian mediasi atau konsiliasi oleh Penggugat pada saat mengajukan gugatan a quo, mengingat sampai saat gugatan a quo dilayangkan Tergugat tidak pernah menerima risalah penyelesaian mediasi maupun anjuran;

2. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Jo Putusan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 56/Pdt.Sus.PHI/2024/PN Smg disebutkan Pengajuan gugatan yang tidak disertai risalah penyelesaian mediasi atau konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hukum Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan No. 262/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Risalah penyelesaian mediasi atau konsiliasi adalah hal yang wajib dipenuhi, hal ini sebagaimana yang tertuang dalam yurisprudensi Putusan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 56/Pdt.Sus.PHI/2024/PN Smg;
4. Bahwa meskipun memang Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo telah melampirkan anjuran mediator, namun yang menjadi syarat dalam pengajuan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial adalah Risalah penyelesaian mediasi atau konsiliasi. Hal ini Tergugat sandarkan kepada ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Jo Putusan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 56/Pdt.Sus.PHI/2024/PN Smg;
5. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Hakim berkewajiban memeriksa isi gugatan dan bila terdapat kekurangan, Hakim meminta Penggugat untuk menyempurnakan gugatannya;
6. Bahwa oleh karena gugatan a quo tidak disertai dengan Risalah penyelesaian mediasi atau konsiliasi, maka dapatlah kiranya gugatan Penggugat ini dianggap gugatan yang kabur (*obscur libel*);
7. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat adalah Daluwarsa, hal ini disandarkan kepada waktu pengajuan gugatan telah melebihi tenggang waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-undang;
8. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, gugatan oleh Pekerja/Buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat dilakukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari Pihak Pengusaha;
9. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan a quo tertanggal 10 Desember 2025, sementara itu Penggugat telah mengundurkan diri sejak 19 Januari 2024 berdasarkan Surat Pengunduran diri yang dibuat dan ditanda tangani Penggugat tertanggal 19 Desember 2024;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan No. 262/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena pengajuan gugatan *a quo* tidak dilakukan dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari Tergugat atau dalam kata lain Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* telah melewati tenggang waktu maka berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, gugatan oleh Pekerja/Buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapatlah kiranya gugatan Penggugat ini dianggap gugatan yang *Daluwarsa*;
11. Bahwa Tergugat tidak pernah diajak atau diminta oleh Penggugat untuk mengadakan musyawarah dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial sebagai mana yang dimaksud dalam gugatan *a quo*;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
13. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, jika ada perselisihan hubungan industrial sebagaimana gugatan *a quo*, maka perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat wajib dilaksanakan terlebih dahulu, tidak bisa langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial;
14. Bahwa bilamana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, tidak dijalankan maka tentu upaya penyelesaian yang lain juga tidak dapat dilakukan seperti halnya konsiliasi ataupun arbitrase begitu halnya penunjukan mediator oleh instansi terkait untuk melakukan upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan;
15. Bahwa oleh karena Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* tidak diawali melalui proses atau mekanisme penyelesaian yang benar berdasarkan ketentuan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan No. 262/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dapatlah kiranya gugatan Penggugat ini dianggap gugatan yang Prematur;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Perkara aquo menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan Tidak Diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa, sebagaimana yang telah Tergugat kemukakan dalam eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang secara mutatis mutandis tidak terpisahkan dari dalil-dalil dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa adalah tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah memutus hubungan kerja Penggugat pada tanggal 20 Januari 2024;
3. Bahwa yang benar adalah Penggugat lah yang telah memutus hubungan kerjanya dengan mengundurkan diri sebagaimana Surat Pengunduran diri Penggugat tertanggal 19 Desember 2024;
4. Bahwa Penggugat mengundurkan diri secara sukarela tanpa paksaan secara fisik maupun psikis dengan menyertakan surat pengunduran diri yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat sendiri secara tertulis tertanggal 19 Desember 2024 dan oleh karenanya tidaklah benar Tergugat melakukan Pemutus Hubungan Kerja sepihak terhadap diri Penggugat;
5. Bahwa oleh karena Penggugat mengundurkan diri, maka hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir sejak tanggal efektif pengunduran diri Penggugat;
6. Bahwa adalah tidak benar penjelasan Penggugat dalam posita (15) yang menyatakan Penggugat tidak pernah terlibat dalam pencurian, padahal telah terang dan jelas Penggugat turut terlibat dalam kasus pencurian dengan menerima sejumlah uang, hal ini disandarkan kepada Surat yang dibuat sendiri secara tertulis oleh Penggugat sebagai bukti pengetahuan Penggugat perihal pencurian dan siapa yang melakukan pencurian;
7. Bahwa hal yang harus Penggugat pahami adalah pemutusan hubungan kerja tidak selalu mensyaratkan adanya putusan pidana, karena hukum ketenagakerjaan berdiri sendiri (*lex specialis*), dan Pemutusan Hubungan Kerja dapat dilakukan karena pelanggaran kepercayaan dan etika kerja, bukan semata-

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan No. 262/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata pidana serta Asas praduga tak bersalah berlaku dalam hukum pidana, bukan untuk menghalangi tindakan manajerial perusahaan;

8. Bahwa adalah tidak benar Penggugat membuat surat pengunduran diri dengan menyatakan membuatnya dibawah tekanan, sebab Penggugat membuat surat tersebut dengan pikiran yang waras dan dalam keadaan sadar;

9. Bahwa oleh karena Penggugat dengan pikiran yang waras dan dalam keadaan sadar membuat Surat Pengunduran diri tertanggal 19 Desember 2024 tersebut, maka sungguh tidak beralasan hukum bila Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan surat pengunduran diri tersebut tidak Sah dan batal demi hukum, hal ini Tergugat sandarkan kepada :

- a. Surat pengunduran diri dibuat secara tertulis;
- b. Surat pengunduran diri ditandatangani langsung oleh Penggugat;
- c. Surat pengunduran diri dibuat dengan keadaan waras dan dalam keadaan sadar dan tidak adanya Cacat Kehendak;

Dan oleh karenanya patutlah kiranya permohonan tersebut untuk dikesampingkan atau ditolak;

10. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak terhadap diri Penggugat, sehingga oleh karenanya permohonan Penggugat yang meminta melalui Majelis Hakim Yang Mulia untuk dipekerjakan Tergugat kembali adalah permohonan yang tidak relevan dan salah alamat dan oleh karenanya patutlah kiranya untuk dikesampingkan atau ditolak;

11. Bahwa hal yang perlu Penggugat pahami adalah ketentuan upah proses hanya berlaku apabila terdapat Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dinyatakan tidak sah oleh pengadilan, sedangkan dalam perkara a quo bukanlah Pemutusan Hubungan Kerja sepihak sebab hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhir karena pengunduran diri sehingga oleh karenanya ketentuan upah proses tidak dapat diterapkan;

12. Bahwa oleh karena dasar hukum upah proses tidak terpenuhi, maka klaim Penggugat atas upah proses selama 6 bulan adalah tidak sah, prematur, dan mengada-ada, dan terhadap perhitungan yang diajukan Penggugat menjadi tidak relevan secara hukum, karena permohonan penetapan hak upah proses adalah konsekuensi hukum dari Pemutusan Hubungan Kerja sepihak, sedangkan dalam

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan No. 262/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* bukanlah Pemutusan Hubungan Kerja sepihak, sehingga permohonan tersebut patutlah ditolak untuk seluruhnya;

13. Bahwa terhadap permohonan sita jaminan tidak memenuhi syarat hukum, sebab tidak terdapat bukti nyata Tergugat akan mengalihkan aset dan gugatanpun masih disengketakan begitupula halnya tidak terdapat keadaan mendesak (*urgency*);

14. Bahwa terhadap dwangsom juga tidak dapat diterapkan dalam perkara hubungan industrial, terlebih lagi belum ada putusan berkekuatan hukum tetap dan juga permintaan tersebut bersifat menghukum sebelum hak terbukti serta tidak sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum;

15. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan hubungan kerja otomatis menjadi pkwt tidak berdasar hukum, karena tidak pernah ada penetapan tertulis atau putusan pengadilan dan Penentuan PKWTT harus dibuktikan dengan perjanjian kerja dan fakta hukum, bukan asumsi sepihak;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Perkara *aquo* untuk memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir secara Sah karena Pengunduran Diri Penggugat
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hokum;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replieknya dan pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, yang telah dinazegelen atau dibubuhi materai secukupnya, lalu diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-4**, berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Surat yang ditujukan kepada Pimpinan PT. BAHRUNY dengan nomor surat 09/LBH&PHAMIBC/CKL/VII/2024 tertanggal 29 Juli 2024 perihal Permintaan Perundingan Bipartit, selanjutnya diberi tanda dengan **P-1**;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan No. 262/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Surat yang ditujukan kepada Pimpinan PT. BAHRUNY dengan nomor surat 10/LBH&PHAMIBC/CKL/VII/2024 tertanggal 09 Agustus 2024 perihal Permintaan Perundingan Bipartit Ke-II, selanjutnya diberi tanda dengan **P-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Surat yang ditujukan kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat dengan nomor surat 12/LBH&PHAMIBC/CKL/IX/2024 tertanggal 6 September 2024 perihal Pengaduan/ Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial, selanjutnya diberi tanda dengan **P-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor: 500.15.15-2960.3/DISNAKER/2024 yang diterbitkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat tertanggal 13 November 2024 perihal Anjuran, selanjutnya diberi tanda dengan **P-4**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Penggugat juga mengajukan **2 (dua)** orang saksi yang masing masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Misli

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan mengetahui Tergugat;
- Bahwa Penggugat mulai bekerja di Tergugat sejak tahun 2006;
- Bahwa saksi pernah bekerja pada Tergugat, terakhir sebagai penderes;
- Bahwa Penggugat sudah bekerja pada Tergugat sejak tahun 2026;
- Bahwa saat ini saksi sudah pensiun dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai kenek mobil Dum Truk;
- Bahwa Hari kerja Penggugat seminggu 7 hari dari pukul 07.00 wib sampai 15.00 wib;
- Bahwa pada tahun 2022 penggugat sudah menjadi karyawan tetap, namun sebelum itu sebagai buruh harian lepas (BHL);
- Bahwa Penggugat sempat dipindah tugaskan sebagai satpam;
- Bahwa Penggugat sudah tidak bekerja pada Tergugat pada bulan Januari 2024, karena Penggugat dituduh atau diduga melakukan pencurian;

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan No. 262/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu saat itu diduga atau dituduh bekerja sama mengambil buah kelapa sawit oleh tergugat;
- Bahwa Penggugat diberi 2 pilihan yaitu dilapor ke polisi atau mengundurkan diri;
- Bahwa Penggugat memilih mengundurkan diri karena pusing dengan pilihan yang diberikan dan memilih aman;
- Bahwa saksi tahu cerita Penggugat dituduh mencuri berdasarkan cerita penggugat;
- Bahwa saksi tahu Pengguga mengundurkan diri setelah Penggugat mengundurkan diri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pengunduran diri Penggugat;

2. **Awaluddin**

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan mengetahui Tergugat;
- Bahwa saksi merupakan pensiunan dar Tergugat;
- Bahwa Penggugat mulai bekerja di Tergugat sejak tahun 2006;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai kenek Dum Truk dan saksi sebagai Penderes;
- Bahwa Hari kerja Penggugat seminggu 7 hari dari pukul 07.00 wib sampai 15.00 wib;
- Bahwa pada tahun 2022 Penggugat sudah menjadi karyawan tetap, namun sebelum itu sebagai buruh harian;
- Bahwa Penggugat sudah tidak bekerja lagi di Tergugat pada tahun 2024;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja lagi karena Penggugat sempat dipindah tugaskan sebagai satpam;
- Bahwa Penggugat diduga atau dituduh bekerja sama mengambil buah kelapa sawit milik Tergugat;
- Bahwa Penggugat diberi 2 pilihan yaitu dilapor ke polisi atau mengundurkan diri;
- Bahwa Penggugat memilih mengundurkan diri;
- Bahwa Saksi tahu cerita Penggugat dituduh mencuri berdasarkan cerita Penggugat;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan No. 262/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat telah mengundurkan diri, setelah Penggugat mengundurkan diri;
- Saksi tidak pernah melihat surat pengunduran diri Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat tersebut di atas, Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat, yang telah dinazegelen atau dibubuhi materai secukupnya, lalu diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-3** berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat pernyataan Suyanto tanggal 19 Januari 2024, bahwa Penggugat menerima uang dari Erwin Prayoga dan mengetahui Erwin Prayoga adalah maling, selanjutnya diberi tanda dengan **T-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengunduran Diri sebagai karyawan yang dibuat secara tertulis tangan oleh Suyanto Amdi, tanggal 19 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda dengan **T-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Internal Memorandum No.065/KPE/I/2024 pengunduran diri security an, Sdr, Ngadimin (status PHL) dan Sdr. Suyanto AMdi (status SKU) dan kronologis kejadian kehilangan TBS di OP02A01 divisi 3 yang disampaikan oleh Estate Manager PT Bahruncy kepada HRD, selanjutnya diberi tanda dengan **T-3**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Tergugat juga mengajukan **2 (dua)** orang saksi yang masing masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Juli Amri

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan mengetahui Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah security/satpam pada Tergugat dan saksi adalah rekan kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat terakhir menjabat sebagai security;
- Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang Kelapa sawit;
- Bahwa Penggugat sebagai karyawan SKU / karyawan tetap sejak tahun 2022;

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan No. 262/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja 3 (tiga) shift dan bekerja selama 8 (delapan) jam sehari;
- Bahwa Penggugat ada mengakui keterlibatannya dalam kejadian pencurian buah kelapa sawit milik Tergugat/perusahaan;
- Bahwa Kejadian pencurian buah kelapa sawit terjadi pada siang hari saat saksi jaga sebagai *security*;
- Bahwa Penggugat diberi dua pilihan oleh Tergugat yaitu mengundurkan diri atau dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja lagi pada Tergugat karena telah mengundurkan diri dan saksi melihat Penggugat membuat surat pengunduran diri;
- Bahwa tidak ada paksaan saat Penggugat mengundurkan diri;
- Bahwa Gaji Penggugat telah diberikan penuh oleh Tergugat/perusahaan;
- Penggugat mengundurkan diri pada bulan Januari 2026;
- Bahwa Penggugat sendiri yang menulis surat pengunduran diri;

2. Zulkarnain, AMK

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan mengetahui Tergugat;
- Bahwa Tergugat bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan karet;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sebagai SKU karyawan tetap pada tahun 2022;
- Bahwa Jabatan terakhir Penggugat bekerja sebagai *security*;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja lagi pada Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah mengundurkan diri pada bulan Januari 2026;
- Bahwa Penggugat telah mengakui bahwa Penggugat terlibat dalam kejadian pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa Kejadian pencurian terjadi pada siang hari saat saksi jaga sebagai *security*;
- Bahwa Penggugat diberi dua pilihan oleh Tergugat yaitu mengundurkan diri atau dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan saat Penggugat mengundurkan diri;

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan No. 262/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Gaji Penggugat telah diberikan penuh oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat sendiri yang menulis surat pengunduran diri;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti Tergugat tersebut di atas, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal tanggal 26 Februari 2026 pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulannya, namun pihak Tergugat tidak mengajukan dan tidak menyampaikan kesimpulannya;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat selain menjawab gugatan Penggugat, Tergugat juga menyampaikan eksepsi-eksepsinya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsinya terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya;

Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*) , Daluwarsa dan Prematur;

Menimbang bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan Gugatan yang diajukan Penggugat adalah Daluwarsa, hal ini disandarkan kepada waktu pengajuan gugatan telah melebihi tenggang waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-undang, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, gugatan oleh Pekerja/Buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat dilakukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari Pihak Pengusaha. Penggugat mengajukan gugatan a quo tertanggal 10 Desember 2025, sementara itu Penggugat telah mengundurkan diri sejak tanggal 19 Januari 2024 berdasarkan Surat

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan No. 262/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengunduran diri yang dibuat dan ditanda tangani Penggugat tertanggal 19 Desember 2024. Oleh karena pengajuan gugatan a quo tidak dilakukan dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari Tergugat atau dalam kata lain Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo telah melewati tenggang waktu maka berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, gugatan oleh Pekerja/Buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar dapat kiranya gugatan Penggugat ini dianggap gugatan yang Daluwarsa;

Menimbang bahwa Tergugat dalam eksepsi pada pokoknya menyatakan Gugatan yang diajukan Penggugat adalah Daluwarsa, karena pengajuan gugatan telah melebihi tenggang waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Penggugat mengajukan gugatan a quo tertanggal 10 Desember 2025, sementara itu Penggugat telah membuat surat mengundurkan diri tanggal 19 Januari 2024, dalam eksepsi ini Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat telah mengundurkan diri secara tertulis atas kemauannya sendiri, hal ini bersesuaian dengan **bukti T-2** yaitu Surat Pengunduran Diri sebagai karyawan yang dibuat secara tertulis tangan oleh Penggugat/Suyanto Amdi, tanggal 19 Januari 2024;

Menimbang bahwa Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat telah mengeluarkan surat anjuran tanggal 13 november 2024, hal ini bersesuaian dengan **bukti P-4** yaitu surat nomor: 500.15.15-2960.3/DISNAKER/2024 yang diterbitkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat tertanggal 13 November 2024 perihal Anjuran;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 94/PUU-XXI/2023, yang menguji pasal 82 Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa batas waktu pengajuan gugatan 1 (satu) tahun, sejak tanggal pekerja menerima atau diberitahukan mengenai keputusan Pemutusan Hubungan Kerja. Dalam perkara a quo Tergugat menyatakan Penggugat mengajukan surat mengundurkan diri pada tanggal 19 Januari 2024 dan Penggugat mengajukan gugatan perkara a quo pada tanggal 10 Desember 2025,

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan No. 262/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga antara surat mengundurkan diri pada tanggal 19 Januari 2024 dengan Penggugat mengajukan gugatan perkara *aquo* pada tanggal 10 Desember 2025, berjarak 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan 22 (dua puluh dua) hari;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PUU-XXIII/2025 yang menguji pasal 82 Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa batas waktu pengajuan gugatan 1 (satu) tahun, tidak lagi dimulai saat pekerja menerima atau diberitahu tentang Pemutusan Hubungan Kerja dari pengusaha, Putusan MK tersebut telah menetapkan kedaluarsa gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) adalah 1 (satu) tahun dihitung sejak perundingan mediasi dinyatakan gagal atau diterbitkannya anjuran dari Instansi dibidang Ketenagakerjaan, dalam perkara *aquo* Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat, telah mengeluarkan Surat Anjuran Nomor: 500.15.15-2960.3/DISNAKER/2024 tanggal 13 November 2024, yang ditujukan kepada Penggugat dan Tergugat. Penggugat mengajukan dan mendaftarkan gugatannya pada tanggal 10 Desember 2025, sehingga antara surat anjuran tanggal 13 November 2024 dan Pendaftaran gugatan tanggal 10 Desember 2025, berjarak 1 (satu) tahun 27 (dua puluh tujuh) hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah 1 (satu) tahun lebih, sejak surat pengunduran diri Penggugat ataupun sejak surat anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat, sehingga eksepsi Tergugat tentang gugatan daluarsa beralasan dan berdasarkan menurut hukum, sehingga **eksepsi Tergugat tersebut dapat diterima dan dikabulkan;**

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat daluarsa dapat diterima dan dikabulkan, maka eksepsi-eksepsi lain tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan No. 262/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dipertimbangkan dalam eksepsi tersebut diatas dan ternyata eksepsi Tergugat tentang gugatan daluarsa beralasan dan berdasarkan menurut hukum, sehingga eksepsi Tergugat tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut dapat diterima dan dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pokok perkaranya dan secara mutatis mutandis **Dalam pokok perkara gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);**

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan Penggugat di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat dan memperhatikan Rbg, K.U.H. Perdata, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I ;

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara, sebesar Rp61.600,00 (enam puluh satu ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2026, oleh kami, **Zufida Hanum, S.H., M.H**, sebagai Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan No. 262/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Meilinus Gulo, S.Kom., S.H., M.H., dan Surya Dharma, S.H., S.E., M.H., M.M., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2026, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **David Casidi Silitonga, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, putusan tersebut telah dikirimkan secara elektronik (*e-court*) kepada Penggugat dan Tergugat melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua

Dr. Meilinus Gulo, S.Kom., S.H., M.H

Zufida Hanum, S.H., M.H,

Surya Dharma, S.H., S.E., M.H., M.M.

Panitera Pengganti,

David Casidi Silitonga, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Panggilan	Rp41.600,00
2.	Materai	Rp10.000,00
3.	Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp61.600,00,-

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan No. 262/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh satu ribu enam ratus rupiah);

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan No. 262/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)